

한 국 관 광 공 사 감 사

기관경고

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 전(前)부사장에 대한 권한부여 및 책임소재 불명확

관계부서 : □□팀

내 용

1. 업무 개요

공사 □□팀은 2023년 1월 제1차 이사회에 “「직제규정」 일부개정(안)”을 의안번호 제2호로 상정, 가결시켰다.

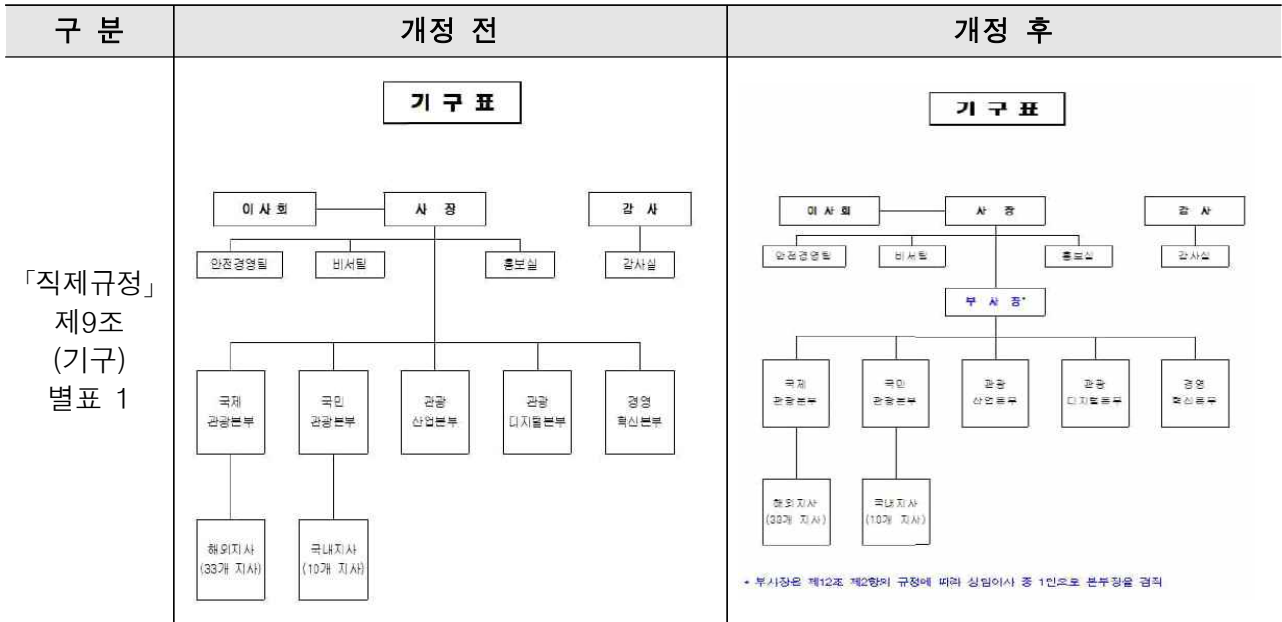
당시 개정사항의 주요 내용은 「직제규정」 내 임원 관련 조항에서 부사장의 역할을 일부 개정하고, 「직제규정」의 별표1의 기구표에 별도로 표기하지 않았던 부사장을 본부장보다 상위에 표기하는 것이었다. 그 주요 내용은 [표 1] 및 뒷장의 [그림]과 같다.

[표 1] 2023. 1. 「직제규정」 개정 내용

구 분	개정 전	개정 후
「직제규정」 제12조 (임원)	③ 부사장은 사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에 그 직무를 대행하고, 사장의 업무 지시를 받아 본부간 업무조정 역할을 수행할 수 있다.	③ 부사장은 사장을 보좌하고 본부간 업무조정 역할을 수행할 수 있으며, 사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에 그 직무를 대행한다.

자료: 이사회 자료 재구성

[그림] 2023. 1. 「직제규정」 별표1 개정 내용



자료: 이사회 자료 재구성

□□팀은 이러한 개정의 필요 이유로 본부 간 협업·조정 역할의 중요성이 대두됨에 따라 부사장의 조정 권한 강화가 필요하고, 부사장의 대외협력 역할 및 책임 확대가 필요하다는 점을 들었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(기획재정부, 이하 “경영지침”이라 한다) 제3조 제2항에 따르면 준정부기관은 조직과 정원을 그 업무의 성질과 양에 따라 업무수행을 위해 적정한 규모로 유지하여야 하며, 원칙적으로 정원과 현원을 일치시키기 위해 노력하여야 한다.

경영지침 제6조 제2항에 따르면 준정부기관은 그 기관의 업무량 증감과 그에 따른 인력 수요의 변화 등을 감안하여 다음 연도 정원조정안을 매년 5월 말까지 수립하고 주무기관의 장을 거쳐 기획재정부장관과 협의하여야 한다고 되어 있고, 제3항에 따르면 증원을 협의하는 경우에는 증원 인력의 직급을 함께 협의하여야

한다고 되어 있다. 그리고 같은 지침 제33조 제1항에 따르면 준정부기관은 해당 기관의 임원직위에 대해 기관 특성을 감안하여 직위별 역할과 책임을 명확히 하여야 하며, 직위별 직무수행요건을 설정하여 운영하여야 한다고 되어 있다.

또한 「공공기관의 혁신에 관한 지침」(기획재정부) 제6조 제1항에 따르면 공공기관은 당해 기관의 조직구조·기능·인력에 대해 과학적이고 전문적인 경영진단을 실시하는 등 조직과 기능의 합리적 운영을 위해 노력하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사는 조직을 설계, 개편하는 경우 과학적이고 전문적인 진단 결과에 따라 조직과 기능이 합리적으로 설계되도록 하여야 하고, 각 임원 직위에 대해서는 직위별 역할과 책임을 명확히 정의하여 혼선이 없도록 하여야 하며, 새로운 직위를 신설하기 위해서는 증원 절차를 거쳐야 하므로, 그러한 절차 없이 정원에 반영되지 않은 직위를 신설하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부사장 직제 신설 후 전(前)부사장 A의 규정 범위를 넘어서는 권한 행사

2023년 1월 당시 부사장의 역할과 관련하여 개정된 「직제규정」¹⁾의 주요 사항은 ① 사장을 보좌한다는 문구 추가, ② 본부 간 업무 조정 시 사장의 지시를 받는다는 전제 삭제, ③ 기구표 상 타 본부장보다 부사장의 지위를 높게 표시한 것을 들 수 있다.

이러한 개정 후 A는 이를 근거로 모든 본부의 업무, 심지어 사장 직속 조직인 ☆☆☆ 등의 조직까지 총괄하면서 주요 업무의 보고를 요구하고 의사 결정을

1) 본 건에서 논의하는 「직제규정」의 경우, 2023. 11. 28. 개정되기 전의 것을 기준으로 함

내리기도 하였는데²⁾, 개정된 조항이 그러한 변화를 정당화하기에 충분한지 판단한다.

먼저 새로이 삽입된 ‘사장을 보좌한다.’는 문구가 해당 행위를 정당화할 수 있는지 보면, 「직제규정」 제12조 제4항에는 부사장이 아닌, 상임이사인 본부장 역시 해당 본부를 총괄·지휘 감독하면서 사장을 보좌한다고 되어 있어 해당 문구만으로는 부사장이 특별히 다른 상임이사에 비해 추가적인 권한을 가진다고 보기 어렵다.

또한 ‘본부 간 업무 조정을 할 수 있다.’는 문구 역시 본부의 업무를 직접 수행하는 것을 예정하고 있지 않고 다만 ‘조정’할 수 있을 뿐이고, 사전적으로 ‘조정’은 분쟁을 중간에서 화해하게 하거나 서로 타협점을 찾아 합의하도록 한다는 의미³⁾인 바, 해당 문구는 특정 업무가 어느 본부의 업무인지 애매하거나, 본부 간 협업 과정에서 역할 분담을 정하기 어려울 때 부사장이 조정 역할을 할 수 있다는 의미로 보아야 할 것이므로 이 역시 부사장이 공사의 모든 본부 업무에 대해 직접적이며, 담당 본부장보다 우월한 결정권을 가진다는 의미로 보기는 어렵다.

실제로 뒷장의 [표 2]와 같이 부기관장 제도를 가지고 있는 타 기관⁴⁾의 사례를 보면, 부사장이 타 임원에 비해 명백하게 우월한 지위를 가지고 이를 행사할 수 있게 하고자 하는 경우 ‘부사장이 회사의 업무를 통괄’하도록 하거나, 다른 임원이 사장뿐만 아니라 부사장도 보좌한다고 명시하는 등의 방법으로 부사장에게 타 임원을 상회하는 권한을 부여하고 있다.

2) 전황에 해당하는 대표적인 사례로 국정감사에서 지적된 것이 인사 당사자가 듣는 앞에서 스피커폰으로 ○○팀 간부에게 전화를 걸어 “000를 ***팀으로 보내라.”고 즉흥적으로 지시하기도 한다는 것이었음

3) 출처: 국립국어원 표준국어대사전

4) 공공기관의 수가 많고 부기관장 관련 제도 역시 다양하여 전수조사를 통한 비교는 불가능하였고, 공기업 중에서 조직도 상 공사와 같이 부사장을 다른 임원 위에 그려놓은 기관 위주로 분석하였음

[표 2] 타 기관의 부사장 관련 권한 명문화 현황

구 분	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅈ	ㅇ
사장보좌	○	○	○	○	○	○	○	○	○
사장 부재시 대행	○	○	○	○	○	○	○	○	○
회사 업무 통괄	×	○	×	×	×	×	×	×	×
사장 직무 분담	×	×	○	○	×	×	×	×	×
타 임원이 부사장 보좌	○	○	○	×	×	×	×	×	×

자료: 각 기관 내규 분석

이에 대해 「직제규정」 개정을 직접 추진한 □□팀은 당시 부사장을 본부장보다 상위 직위로 표기해 달라는 A의 강력한 요구로 「직제규정」을 개정하게 되었지만, 상징적인 의미만을 부여하여 A 본인의 요구사항을 최소한으로 충족시켜주려는 의도였을 뿐이고, 당시 개정된 내용에 따르더라도 부사장이 모든 본부, 심지어 사장 직속 부서에까지 보고를 요구하거나 의사결정에 개입할 권한이 있는 것으로 보지는 않으며, 실제 개정 의도도 그렇지 않았다고 답변하였다.

그럼에도 A는 「직제규정」 개정 이후 모든 본부, 심지어 사장 직속 기구(／／팀, ☆☆실 등)의 업무 및 의사결정에까지 관여하였고 그 중 일부는 2023년 국정감사에서 문제가 되기도 한 점을 감안하면, A는 단지 기구표 상 부사장 직위가 타 본부장보다 위에 표시되었음을 이유로 「직제규정」 변경 내용이 예정한 권한 범위를 넘어 권한을 행사한 것으로 보인다.

나. 「위임전결규정」 개정 미비로 인한 권한과 책임 불명확

한편, 부사장의 역할을 어디까지로 정할 것인가는 사장과 이사회에 속한다 할 것이지만, 역할과 책임을 명확히 해야 한다는 경영지침 제33조 제1항에 따라 권한을 부여할 때는 그에 상응하는 책임 역시 부여하여야 한다.

그렇기 때문에 부사장 직위를 두고 있는 많은 기관의 경우 [표 3]과 같이 위임·전결에 관한 규정을 통해 부사장의 전결사항을 설정하고⁵⁾, 사장 결재 사항은 부사장을 거치게 하거나 부사장을 거칠 것과 거치지 않을 것을 명확히 구분하여, 실제 업무를 수행하는 직원이 결재 및 보고 체계에 혼선을 일으키지 않도록 하고 있다.

[표 3] 타 기관의 위임 및 전결 관련 규정 분석

기관명	위임전결 별표에 부사장 전결사항 표시	기타
□	○	중요사항은 별도로 소속 임원 외 부사장에게도 보고하도록 주석에 명시
ㅂ	○	-
ㄱ	○	-
ㄴ	○	-
ㄷ	○	-
ㅇ	×	임원 전결사항 중에 ‘부사장 결재사항’은 별도로 표시하여 부사장 결재도 받도록 함
ㄹ	○	사장 결재 건 중 부사장을 경유해야 하는 건을 별도 표시
ㅅ	○	-
ㅈ	○	-

자료: 기획재정부 알리오 경영공시 내 각 기관 내규 분석

또 2023년 1월 「직제규정」 개정을 위해 당시 □□팀에서 조사·분석한 타 준정부기관 부기관장 직제 현황을 보더라도 뒷장의 [표 4]와 같이 총 98개 기관 중

5) ‘3.-가.’와 같이 규정 상 부기관장의 권한을 다른 임원보다 높게 명시하지 않아도 이러한 위임전결 설정을 통해 같은 효과를 낼 수 있음

개정을 통해 구현하고자 한 공사의 부사장제와 유사한 형태⁶⁾는 ▷▷▷ 1개에 불과하였는데도 □□팀은 그러한 형태의 부사장제 도입을 추진하였고, 당시 이사회 의사록⁷⁾에 따르면 □□팀은 당시 이사회에서 부사장에게 별도의 전결권을 부여하는 타 기관 사례가 있다는 사실, 「직제규정」이 개정(안)대로 개정되면 공사의 부사장 직위는 지위 격상에도 불구하고 별도의 전결권을 부여받지 않는다는 사실, 당시 추진한 부사장제의 형태는 타 기관 사례를 비추어볼 때 매우 드문 형태라는 사실 등을 이사들에게 설명하지 않았고, 따라서 「위임전결규정」의 개정 필요성은 이사회에서 논의조차 되지 못했다.

[표 4] □□팀의 2023. 1. 타 기관 부기관장 제도 조사·분석 결과¹⁾

구 분		기관수	기 관 명
부사장이 별도 직제로 존재		25	▷▷▷
부사장이 본부장을 겸임	- 조직도 표시 - 별도 전결권 유 - 전체 총괄	3	
	- 조직도 직렬 표시 - 별도 전결권 무 - 부분 총괄	1	
	- 조직도 병렬(겸직) 표시 - 별도 전결권 무 - 부분총괄	5	
	조직도 미표시 ²⁾	10	
부사장 없음		54	

주: 1. 당시 □□팀의 자료를 그대로 인용. 감사 과정에서 검증하거나 현행화한 것이 아님

2. 2023년 1월 개정 전 공사가 이 분류에 속하였음

자료: □□팀 제출자료 재구성

6) 조직도 상 타 임원보다 상위에 직렬로 표기되면서, 특정 부분을 총괄하고 별도의 전결 사항은 없는 형태
7) 2023년 제1차 이사회 의사록(2023. 1. 13.)

이에 대해 □□팀은 당시 A의 요구사항은 부사장이 다른 본부장보다 기구표 상 높게 표시되도록 하는 것이었는데, 조직 규모 등을 고려할 때 부적절하다고 생각하였지만 A의 요구가 워낙 강력하여 기구표 상에만 해당 사항을 표기하는 방식으로 A의 요구사항을 들어주되, 「위임전결규정」 개정을 통한 실질적인 권한 부여는 하지 않는 방향으로 개정을 추진하였다고 답변하였다.

그 결과 □□팀은 「직제규정」을 개정하여 부사장 직제를 독립적으로 신설하면서도 후속조치로 「위임전결규정」 개정을 통해 부사장 전결 사항을 신설하거나 사장 결재 사항 중 부사장을 경유해야 하는 사항을 정의하지 않았고, 사내 메신저를 통한 공지에서는 부사장 직제 신설에도 불구하고 결재는 전과 같이 받으면 된다고 안내하였다.

결과적으로 부사장은 소관 본부인 ☎☎본부 외 타 본부의 기안문에는 일체 결재선에 포함되지 않게 되었는데, 이는 부사장의 대외협력 역할 및 ‘책임 확대’가 필요하다는 「직제규정」 개정 이유에 부합하지 않는 것이었다.

게다가 「직제규정」이 개정된 후, A는 □□팀의 「직제규정」 개정 의도 및 기대와는 달리 많은 경우 ☎☎본부 외 타 본부의 업무에 있어서도 소관 본부장보다 우월한 의사결정권을 행사하였고 심지어 사장 직속 부서의 업무까지 관여하였는데, 정작 그 결정을 문서화한 기안문에는 A의 결재가 존재하지 않아 사후적으로 책임 소재를 가려야 할 상황이 발생할 경우 A가 해당 의사결정을 하였음을 증빙할 수 있는 객관적 서류는 존재하지 않고, 따라서 A의 결정에 따라 해당 기안문에 결재하였을 뿐인 타 본부장이 오히려 책임을 추궁당할 수 있는 부조리한 상황을 초래하였다.

다. 별도 정원의 확보 없는 독립적 부사장 직위 무단신설 및 권한 부여 부적절

[표 2]에서 살펴본, 부사장의 권한을 타 임원에 비해 우월하게 둔 기관⁸⁾의 공통점은 부사장이 본부장 등 타 임원과 동등한 수준의 직위를 겸하는 것이 아닌, 별도의 임원 정원을 차지한다는 것이다.

현행 「한국관광공사법」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 정부 지침에서 하위 본부장을 겸하면서도, 본부장보다 권한은 우월한 부사장 직위의 신설을 명시적으로 금지하는 규정은 없으나, 「한국관광공사법」이나 「한국관광공사 정관」이 다른 상임이사에 비해 우월한 권한을 갖는 부사장의 존재를 예정하고 있지 않은 점, 사장을 보좌하고 사장 부재 시 직무를 대리하는 수준을 넘어서는 부사장 제도는 막강한 권한을 가진 독립적 직위의 신설을 의미하는 점을 감안하면, 별도의 임원 정원을 확보하지 않은 채 현행과 같은 부사장 제도를 운영하는 것은 자칫 기획재정부 및 주무기관의 승인 없이 기구표 상 임원 직위를 늘린 것으로 해석될 수 있으므로 지양하는 것이 바람직하다.⁹⁾

관계부서 의견

□□팀은 감사결과에 이견이 없다고 답변하면서, 향후 유사사례가 발생하는 경우에도 사전에 정원을 확보하는 등의 적절한 절차 없이 임원직위를 새롭게 신설하지 않도록 하고, 절차에 따라 임원직위를 신설하는 경우에도 그에 따른 적절한 권한과 책임을 명확히 할 것이라고 답변하였다.

8) ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄱ

9) 실제로 ♣♣♣♣는 “2023년 국정감사 후속조치 요청 관련” 공문[☞과-7289(2023.10.27.)]에서 “정관 및 정원에 반영되지 않은 채 내규에 의해 운영되는 부사장 삭제”를 요청하였음

조치할 사항

한국관광공사 사장은 임원직위를 신설하는 경우 임원 정원을 확보하는 등 반드시 적절한 절차를 거치시고, 이 경우 직위에 맞는 적절한 권한과 책임을 부여하여, 해당 임원이 부여된 권한 이외의 행위를 하거나 책임을 회피하는 일이 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(기관경고)